

「농촌진흥청 공공저작물 관리에 관한 규정」 제정(안)

[농촌진흥청 훈령 제1516호, 2026. 4. 8.]

농촌지원국(기술보급과) 063-238-0992

제1조(목적) 이 규정은 「저작권법」 제24조의2, 「저작권법 시행령」 제1조의3, 「지식재산성과 관리 및 사용에 관한 업무처리 규정」에 의거 농촌진흥청에서 보유하고 있는 공공저작물의 안전한 개방과 이용활성화를 위하여 기본적인 방침과 세부사항을 규정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "업무상저작물"이란 법인·단체 그 밖의 사용자(이하 "법인등"이라 한다)의 기획하에 법인등의 업무에 종사하는 자가 업무상 작성하는 저작물을 말한다.
2. "공공저작물"이란 국가·지방자치단체 및 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관이 그 저작재산권의 전부 또는 일부를 가지고 있는 저작물을 말한다.
3. "자유이용"이란 공공저작물에 대하여 공공기관 등으로부터 개별적 이용허락을 받을 필요 없이 자유롭게 이용하는 것을 말한다.
4. "공공누리"란 자유이용이 가능한 공공저작물임을 나타내기 위하여 문화체육관광부장관이 정하여 공표한 표시 기준을 말한다.

제3조(적용범위) ① 이 규정은 농촌진흥청에서 업무상 작성하여 공표한 저작물이나 농촌진흥청이 계약에 따라 저작재산권의 전부 또는 일부를 보유한 저작물의 권리 생성·취득·관리·제공에 관한 규정으로 농촌진흥청 및 소속기관 직원 모두에 적용된다.

- ② 농촌진흥청과 그 소속기관이 보유하고 있는 공공저작물의 관리에 관하여 다른 법령에 규정된 것 외에는 이 규정을 적용한다.

제4조(공공저작물 관리) ① 농촌진흥청은 공공저작물이 민간에서 널리 신속하고 편리하게 활용될 수 있도록 관리하여야 하고, 궁극적으로 문화 및 관련 산업 발전에 이바지할 수 있도록 노력하여야 한다.

- ② 농촌진흥청은 저작권의 취득과 행사에 있어 제3자의 정당한 권리를

침해하지 않도록 하여야 한다.

- ③ 농촌진흥청 소속기관은 본 규정을 준하되, 책임운영기관의 특색을 살려 자체 기준을 수립하여 운영할 수 있다.
- ④ 농촌진흥청장은 전 직원의 저작권 및 공공저작물 개방 인식 제고하기 위하여 교육의 기회를 제공하여야 하고, 임명받은 공공저작물 실무담당자는 연 1회 이상 공공저작물 관련 교육·연수 등에 참여하여야 한다.
- ⑤ 농촌진흥청의 공공저작물 관리 업무를 총괄·조정하기 위하여 기술보급과를 공공저작물 관리 총괄 주관 부서로 지정하고, 기술보급과장을 공공저작물관리 총괄 책임관으로 지정한다.
- ⑥ 소속기관의 공공저작물 업무 관리부서로 기획조정과로 지정하고, 기획조정과장을 책임관으로 지정한다.

제5조(농촌진흥청 지식재산성과심의회) ① 농촌진흥청과 그 소속기관에서 공공저작물 및 업무상저작물에 관한 각호의 사항을 심의하기 위하여 농촌진흥청장 소속으로 농촌진흥청 지식재산성과심의회를 둔다.

- 1. 제8조 제2항의 저작물 개방에 관한 사항
- 2. 제16조 제1항의 공공저작물 제공 중단에 관한 사항
- 3. 제17조 및 제19조에서 정하는 공공저작물 침해 대응에 관한 사항
- 4. 위원장이 소집이 필요하다고 인정하는 사항

- ② 심의회는 위원장과 부위원장 각 1명을 포함한 10명 이내의 위원으로 구성한다.
- ③ 심의회는 농촌지원국장을 위원장으로 하고, 부위원장은 기술보급과장이 한다.
- ④ 심의회의 위원은 업무상저작물·저작권에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 사람 중 농촌진흥청장이 임명하거나 위촉하는 사람으로 한다.
- ⑤ 제4항과 제5항의 위원의 임기는 3년으로 한다. 또한 심의회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1명을 두되, 간사는 농촌진흥청 공공저작물 업무 담당자로 한다.
- ⑥ 심의회는 구성원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석의원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ⑦ 위원장은 심의에 참석한 위원들에게 [별지 제5호 서식]의 보안서약서를 받아야 한다.

제6조(저작권 확보) ① 농촌진흥청 및 소속기관 명의로 공표되는 업무상저작물의 저작자는 계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 없는 때는 그

기관이 된다.

- ② 제3자와 계약·의뢰·공동 연구 등을 통하여 저작재산권의 전부 또는 일부를 취득할 때는 표준계약서, 의뢰계약서, 과업지시서 등에 저작권의 귀속 관계를 명확히 기재하여야 하고, 농촌진흥청 공공저작물 표준서식[별지 제1호~제4호 서식]을 사용하도록 노력하여야 한다.
- ③ 농촌진흥청은 분쟁 등에 대비하기 위해 도서관 간행물 등록, 한국저작권위원회 등록 등의 방법을 통하여 공표할 수 있다. 다만, 컴퓨터프로그램 저작물(이하 "프로그램"이라 한다)의 경우에는 공표하지 아니할 수 있다.
- ④ 농촌진흥청장은 국민의 자유이용이 바람직하다고 판단되는 경우 제2항에 따른 계약 등의 체결 시 '2차적저작물작성권'을 포함하여 저작재산권을 확보하도록 노력하여야 한다.
- ⑤ 저작물의 생산한 기관(부서)에서는 저작권 귀속 관계가 기재된 계약서, 과업지시서 등의 서류를 일체 보관하고 관리하여야 한다.

제7조(공표 방법) ① 농촌진흥청 및 소속기관의 직원은 업무상저작물을 각호의 방법 중 단일 또는 복수의 방법을 선택하여 공표할 수 있다.

- 1. 농업과학도서관 간행물등록
- 2. 한국저작권위원회 저작권 등록
- 3. 「농촌진흥청 연구결과 대외발표 규정」 제3조에 해당하는 경우
- 4. 농촌진흥청 및 소속기관 관리하는 홈페이지 공표

- ② 제1항 제1호의 방법으로 공표하는 경우 농업과학도서관 누리집(공적인 게시판)을 통해 창작자, 창작 내용, 창작날짜(예: 발행일(yyyy-mm-dd), 판권지 등)가 반드시 공표되어야 한다.
- ③ 제1항 제2호의 방법으로 공표하는 경우 「지식재산성과 관리 및 사용에 관한 업무처리 규정」에 준한다.
- ④ 제1항 제3호의 종류로 공표하는 경우 「농촌진흥청 연구결과 대외발표 규정」에 따른다.
- ⑤ 제1항 제4호의 방법으로 공표하는 경우 공표를 요청하는 자(소관 업무담당자)는 대국민 웹사이트 담당자, 공공저작물 담당자 등에게 공공누리 이용허락 유형을 결정하여 고지(공문, 메모보고 등)하여야 한다.

제8조(저작권정보 구축 및 보존) ① 농촌진흥청은 보유하고 있는 업무상 저작물의 권리관계 등을 파악하기 위하여 현황조사, 실태조사를 할 수 있다. 또한, 이를 데이터베이스(이하 'DB'라 한다.)의 형태로 관리하고, 영구

보존될 수 있도록 방법을 모색하여야 한다. 저작권 보호기간이 만료된 저작물도 또한 같다.

- ② 농촌진흥청은 공공누리 정책이 도입되기 이전 공공저작물이나 저작권 보호기간이 만료된 저작물의 개방을 위하여 제5조의 농촌진흥청 지식재산성과심의회를 통해 개방 여부, 공공누리 유형 등을 결정할 수 있다.

제9조(공공저작물의 사용) ① 농촌진흥청에서 업무상 작성하여 공표한 저작물이나 농촌진흥청이 계약에 따라 저작재산권의 전부를 보유한 저작물은 허락 없이 이용할 수 있다. 다만, 「저작권법」 제24조의2의 제1항 각호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하나, 「지식재산성과 관리 및 사용에 관한 업무처리 규정」 제22조~제24조에 해당하여 승인받은 경우는 예외로 한다.

- ② 농촌진흥청과 지방농촌진흥기관은 공표된 저작물을 보도·비평·교육·연구 등을 위해 정당한 범위 안에서 공정한 관행에 합치되게 이를 인용할 수 있다. 다만, 저작물의 일반적인 이용 방법과 충돌하지 아니하고 저작자의 정당한 이익을 부당하게 해치지 아니하는 범위 내에서 가능하다.

- ③ 저작물 이용 행위가 저작자의 정당한 이익을 부당하게 해치지 아니하는지를 판단할 때는 제18조를 준용한다.

- ④ 「저작권법」에 부합하게 책자의 내용을 이용하기 위해서는 「저작권법」 제46조에 따라 저작권자의 허락을 받아야 한다. 다만, 저작권 보호기간이 70년임을 고려하여 저작권자의 허락을 받기가 어려운 경우 공표된 저작물을 사용하고자 할 때는 해당 페이지에 각주 또는 각주 색인을 모아놓고 쓰는 방법 등으로 출처를 명시하여야 한다.

제10조(공공누리의 적용) ① 농촌진흥청은 공표한 저작물이 자유이용 대상임을 알 수 있도록 공공누리를 적용하여야 한다.

- ② 제1항에도 불구하고, 공공저작물이 「저작권법」 제24조의2 제1항 각호의 어느 하나에 해당하거나 농촌진흥청이 저작재산권의 일부를 가지고 있는 경우 나머지 저작재산권을 보유한 저작자의 동의가 없는 한 공공누리를 적용할 수 없다.

- ③ 농촌진흥청장은 본래의 업무수행에 상당한 지장을 초래할 우려가 있거나 이용료 징수가 불가피한 경우 공공누리를 적용하지 않을 수 있다. 단, 이 경우 한국저작권위원회에 저작권 등록을 하여야 한다.

- ④ 공공누리는 저작물의 우측 상단에 부착하는 것을 원칙으로 하되, 디자인

요소 및 이용자 인지 여부 등을 고려하여 부착 위치를 조정할 수 있다.

- ⑤ 농촌진흥청장은 공공누리가 적용된 공공저작물에 대해 이용자가 그 유형별 이용조건을 준수할 수 있도록 홈페이지 등을 통해 안내하여야 한다.

제11조(공공저작물의 제공) ① 농촌진흥청은 자유이용이 가능한 공공저작물에 공공누리를 적용하여 인터넷 홈페이지 등을 통해 이용자가 제공받을 수 있도록 하여야 한다.

- ② 농촌진흥청은 공공저작물의 출판 및 발행 등을 통해 공공저작물에 대한 이용자 접근성 향상을 위해 노력하여야 한다. 다만, 자유이용에 제공하는 공공저작물인 경우 제3자의 독점적인 권리를 인정하는 취지의 계약을 하여서는 아니 된다.

- ③ 공공저작물을 이용하려는 자가 공공누리 이용 조건 범위 외 사용 또는 공공누리가 부착되어 있지 않은 업무상저작물의 이용을 요청하는 경우 농촌진흥청장은 명칭, 활용 목적, 요구 내용 등을 기재한 공문 또는 공공데이터 포털을 통한 신청을 하도록 요구할 수 있다.

- ④ 한국저작권위원회에 등록된 저작물 사용신청의 경우에는 「지식재산성과 관리 및 사용에 관한 업무처리 규정」 제22조에서 정한 절차에 따른다.

- ⑤ 농촌진흥청은 사진이나 영상 등 타인의 초상권이 포함된 공공저작물을 창작하기 전, 초상권 침해 방지 절차를 준수하여야 하며, 초상권 침해 갈등 상황을 예방하기 위하여 사진 촬영 전 또는 사진 배포·게재 전 가능한 타인에게 전화 등 구두상의 방법으로 동의를 받도록 노력하여야 한다. 또한 서면동의 필요시 **초상 이용동의서[별지 제4호 서식]**를 사용하여야 한다.

- ⑥ 농촌진흥청장은 이용자의 요청에 따라 추가적인 공공저작물 생성·변형 또는 가공, 요약, 발췌하여 제공할 의무를 지지 아니한다.

제12조(이용자 요청에 따른 허락의 대상자) 대한민국 영토 내 국적과 관계 없이 그 적용 범위 내에 있는 모든 사람에게 적용되며, 대한민국이 가입 또는 체결한 조약에 준한다. 다만, 외국에서 대한민국 국민의 저작물을 보호하지 아니하는 경우는 그에 상응하게 조약 및 저작권법에 따라 제한할 수 있다.

제13조(제공 방법) 농촌진흥청은 공공저작물의 통상적인 공개 및 제공 방법에 따라 이용자에게 공공저작물을 제공할 수 있다. 단, 농촌진흥청장·책임운영 기관장의 동의가 있는 경우에는 통상적인 방법 이외의 방법으로 공공저작물을 제공할 수 있다.

제14조(출처의 명시) ① 공공저작물을 이용하는 자는 「저작권법」 제37조 및 공공누리 이용 조건에 따라 해당 공공저작물의 출처를 명시하여야 한다.
② 출처의 명시 방법은 제9조 제4항을 준용한다.

제15조(본질적 내용 등의 변경금지) 공공저작물을 이용하는 자는 공공저작물을 변경하려는 경우 저작인격권을 침해할 수 있는 본질적인 내용의 변경 또는 저작자의 명예를 훼손하여서는 아니 된다.

제16조(공공저작물의 제공중단) ① 농촌진흥청은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이용자에게 이용 조건을 준수하도록 요청하거나 공공저작물의 제공을 중단할 수 있다.

1. 공공누리에 따른 이용 조건을 위반하여 이용하는 경우
2. 공공저작물의 이용이 제3자의 권리를 현저하게 침해하는 경우
3. 적용 중인 공공누리 유형의 변경이 필요한 경우
4. 공공저작물 제공 및 이용으로 인한 분쟁이 발생한 경우
5. 공공저작물을 불법행위 등 부정한 목적에 악용하는 경우

② 제1항에 따라 공공저작물의 제공을 중단하려는 경우 즉시 이용자에게 그 사실을 통보하여야 한다. 다만, 제16조 제1항 제1호의 경우 2회 이상이면 제5조(농촌진흥청 지식재산성과심의회) 제1항 제2호에 따라 농촌진흥청 지식재산성과심의회에 회부 할 수 있다. 회부 이후 결정 사항은 즉시 농촌진흥청 홈페이지를 통해 공표하여야 하고, 만약 중단되었다면 그 사실을 문화체육관광부장관(한국문화정보원)에게 그 사실을 통보하여야 한다.

③ 제1항 제2호, 제5호의 경우 제19조에 따른다.

④ 제1항 제4호의 경우 제17조에 따른다.

제17조(침해대응) ① 농촌진흥청장은 보유 공공저작물에 대하여 그 권리를 심각하게 침해하는 자에 대하여 그 정도에 따라 침해의 정지, 손해배상청구, 형사고소 등을 할 수 있다.

② 책임운영기관의 장은 분쟁의 우려·소지·소송 등이 예상되는 경우 농촌진흥청 기술보급과에 그 사실을 알리고, 요청하는 서류를 제출하여야 한다. 또한 침해 대응은 농촌진흥청 기술보급과에서 총괄하여 대응하도록 한다.

③ 공공저작물 제공 및 이용으로 인한 분쟁이 있는 경우 한국저작권위원회의 알선 또는 조정을 이용할 수 있다.

제18조(침해대응 고려사항) 농촌진흥청장은 공공저작물에 침해가 발생하는 경우 다음 각호의 사항을 고려하여 적합한 대응조치를 취하여야 한다.

1. 이용의 목적 및 성격
2. 저작물의 종류 및 용도
3. 침해된 부분이 저작물 전체에서 차지하는 비중과 중요성
4. 저작물의 침해가 그 저작물의 현재 시장 또는 가치나 잠재적인 시장 또는 가치에 미치는 영향
5. 침해의 빈도수, 침해 기간, 침해자가 얻은 경제적 이득 등

제19조(경고장 발송 등) ① 농촌진흥청장은 제18조 각호의 사항을 고려하여 공공저작물의 침해 정도에 따라 침해를 즉시 중단할 것을 요구하는 경고장을 발송할 수 있다. 또한, 경고장을 발송했음에도 침해하는 경우 심각하게 침해하는 자에 준하여 대응할 수 있다.

② 공공저작물의 침해로 인하여 기존 재산의 감소가 있는 경우 경고장과 함께 손해배상을 청구할 수 있다.

③ 공공저작물에 대하여 그 권리를 심각하게 침해하는 자에 대하여 손해배상청구, 형사고소 등을 할 수 있다.

제20조(재검토 기한) 농촌진흥청장은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 시행일 기준으로 매 3년이 되는 시점마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

농촌진흥청 저작권 권리확인서

소 속:

성 명:

주민등록번호(앞자리 7자리):

1. 상기 본인은 년 월 일(퇴직일) 소속기관인 농촌진흥청(소속기관)에서 퇴직하면서 저작권법 제2조 제31호 및 제9조 년 월 일(연수계약서 계약일), 농촌진흥청(소속기관)과 상기 본인과의 체결과 농촌진흥청 전문연구원 연수계약서 제5호에 따라 농촌진흥청(소속기관)의 기획으로 구상하고 연구를 지시받아 수행하였거나 수행 중이었던 모든 연구과제 결과물에 대하여 그 저작자가 농촌진흥청(소속기관)임을 확인합니다.

2. 위 연구과제 결과물에 있어서 상기 본인이 독립적으로 창작한 부분이 있더라도 연구 수행 계획이나 연구 계약상 기여도에 따라 저작권을 달리 인정하기로 한 사실이 없고, 일부의 저작권을 인정받기로 하였거나 상기 본인의 명의로 공표 또는 등재하는 등의 특약도 존재하지 않음을 확인합니다.

년 월 일

위 확인자 (자필 서명 또는 인)

농촌진흥청장 귀하

농촌진흥청 저작권재산권 양도계약서

저작자 또는 저작권재산권 양도인 (이하 “양도인”이라 함)과 저작권재산권 양수인 (이하 “양수인”이라 함)은 아래 저작물 에 관한 저작권재산권(이하 “저작권재산권”이라 함)과 관련하여 다음과 같이 계약을 체결한다.

다 음

제1조(계약의 목적)

본 계약은 저작권재산권 이전과 관련하여 양도인과 양수인 사이의 권리관계를 명확히 하는 것을 목적으로 한다.

제2조(계약의 대상)

본 계약의 대상이 되는 권리는 아래의 저작물(이하 “대상저작물”)에 대한 저작권재산권으로 한다.

제목(제호):

저작자:

종별: ☐ 어문저작물, ☐ 음악저작물, ☐ 연극저작물, ☐ 미술저작물,
☐ 건축저작물, ☐ 사진저작물, ☐ 영상저작물, ☐ 도형저작물,
☐ 컴퓨터프로그램저작물, ☐ 기타()

권리: ☐ 저작권재산권 전부
☐ 2차적 저작물 작성권을 제외한 저작권재산권 전부
☐ 저작권재산권 일부(☐ 복제권, ☐ 공연권, ☐ 전시권, ☐ 배포권,
☐ 공중송신권(☐ 방송권, ☐ 전송권, ☐ 디지털
음성송신권), ☐ 대여권, ☐ *2차적저작물작성권)

제3조 (저작권재산권 양도범위)

- ① 본 계약에 의한 대상저작물의 저작권재산권 양도 범위는 제2조에서 당사자가 합의한 범위 내의 저작권재산권으로 본다.
- ② 양도인이 대상저작물의 저작권재산권 전부를 양도하면서 2차적 저작물 작성권을 제외하기로 합의한 경우 제14조에 따라 양수인과 별도의 부속합의서를 작성한다.

* 비고: 2차적저작물은 원저작물을 번역·편곡·변형·각색·영상 제작 그 밖의 방법으로 작성한 창작물. 예컨대, 영어로 된 책을 한국어로 번역하거나 소설을 영화화한 것이 대표적인 2차적저작물임.

제4조(양도 기간)

대상저작물에 대한 권리 양도 기간은 년 월 일부터 년 월 일까지 한다.

제5조(양도인의 의무)

- ① 양도인은 양수인에게 제2조에 의한 대상저작물의 저작권재산권을 양도한다.
- ② 양도인은 양수인에게 년 월 일까지 저작권재산권 이전에 필요한 일체의 서류를 제공한다. 만일, 대상저작물이 한국저작권위원회에 등록되어 있지 않은 경우, 양수인이 요청하면 양도인은 대상저작물의 저작권재산권을 등록한 후 위 의무를 이행한다.
- ③ 양도인이 대상저작물의 저작권재산권 전부를 양도하는 경우, 양도인은 대상저작물의 제호 및 내용의 전부 또는 일부와 동일한 저작물을 제3자에게 양도하거나, 질권을 설정, 대상저작물의 이용허락을 위한 계약 등을 하여서는 아니 된다.
- ④ 양도인이 대상저작물의 저작권재산권 일부를 양도하는 경우, 대상저작물의 저작권재산권 중 제3자에게 양도된 권리, 이용허락된 권리, 제3자의 질권 등이 존재한다면 양도인은 양수인에게 그 사실을 사전에 알려야 한다.
- ⑤ 양도인은 대상저작물의 저작권재산권 모든 권리를 양도하는 경우가 아닌 경우 [별지] 공공저작물 자유이용허락 동의서를 작성한다.

제6조(양수인의 의무)

- ① 양도비용은 다음 중 적합한 방식으로 상호 합의하여 결정할 수 있다.

지급 방식	☐ 정액	☐ 일시금	_____원
		☐ 분할	
	☐ 정률	☐ 정기 지급	(예:월) _____원
		☐ 매출액 ☐ 매출이익	_____%
	☐ 기타		

지급 시기	☐ 일시금	년 월 일
	☐ 분할	- 1차: - 2차: - 3차:
	☐ 정기 지급	▣ 월: ▣ 분기: ▣ 년:
	▣ 기타	

- ② 양수인은 저작자의 저작인격권을 침해하지 아니한다. 다만, 대상저작물의 본질적인 내용을 변경하지 않는 범위 내에서의 사소한 수정 및 편집은 가능하다.

제7조(확인 및 보증)

양도인은 양수인에게 다음 각 호의 사항을 확인하고 보증한다.

1. 대상저작물의 저작권양도계약을 체결하는데 필요한 권리 및 권한을 적법하게 보유하고 있다는 것
2. 대상 저작물의 내용이 제3자의 저작권, 인격권, 상표권을 비롯한 모든 사적 권리를 침해하지 아니한다는 것
3. 양도인이 대상저작물의 저작재산권 전부를 양도하는 경우, 본 계약을 체결하기 전 대상저작물의 제호 및 내용의 전부 또는 일부와 동일 또는 유사한 저작물을 제3자에게 양도하거나, 질권을 설정한 사실이 없다는 것
4. 양도인이 대상저작물의 저작재산권 일부를 양도하는 경우, 대상저작물에 대하여 양수인에게 사전에 알린 제3자의 권리 외에는 양수인의 권리를 제한할 수 있는 부담이 더 이상 존재하지 아니한다는 것
5. 대상저작물의 모든 권리를 양도하지 아니한 경우 이용허락을 위한 계약의 유무
6. 위 1 내지 5호의 내용에 거짓이 있거나 사실과 다르게 작성 및 고지됨이 없음의 확인

제8조(계약 내용의 변경)

본 계약 내용 중 일부를 변경할 필요가 있는 경우에는 양도인과 양수인의 서면합의에 의하여 변경할 수 있으며, 그 서면합의에서 달리 정함이 없는 한, 변경된 사항은 그 다음날부터 효력을 가진다.

제9조(계약의 해제)

- ① 당사자는 천재지변 또는 기타 불가항력으로 계약을 유지할 수 없는 경우에 본 계약을 해제할 수 있다.
- ② 당사자는 상대방이 정당한 이유 없이 본 계약을 위반하는 경우 상당한 기간을 정하여 상대방에게 그 시정을 촉구하고, 상대방이 그 기간이 지나도록 이행하지 아니한 경우에는 계약을 해제할 수 있다. 다만, 상대방이 명백한 시정 거부 의사를 표시하였거나 위반 사항의 성격상 시정이 불가능하다는 것이 명백하게 인정되는 경우 위와 같은 촉구 없이 계약을 해제할 수 있다.
- ③ 본 계약에 대한 해제권의 행사는 상대방에 대한 손해배상청구권 행사에 영향을 미치지 아니한다.

제10조(손해배상)

당사자가 정당한 이유 없이 본 계약을 위반하는 경우, 그로 인하여 상대방에게 발생한 모든 손해를 배상할 책임이 있다. 다만, 제9조 제1항의 사유로 본 계약을 이행하지 못한 경우에는 손해배상책임을 면한다.

제11조(비용의 부담)

계약 체결에 따른 비용은 양 당사자가 동등하게 부담한다.

제12조(분쟁해결)

- ① 본 계약에서 발생하는 모든 분쟁은 양도인과 양수인이 상호 원만한 합의에 이르도록 노력하여야 하며, 분쟁이 원만히 해결되지 않는 경우는 소제기에 앞서 한국저작권위원회에 조정을 신청할 수 있다.
- ② 제1항에 따라 분쟁이 해결되지 않아 소를 제기하는 경우 아무런 합의가 없으면 사업자의 소재지를 관할하는 전주지방법원을 관할법원으로 지정하고 소송에 의해 해결하도록 한다.

제13조(비밀유지)

양 당사자는 본 계약의 체결 및 이행과정에서 알게 된 상대방에 관한 정보, 본 계약의 내용 및 대상 저작물의 내용을, 상대방의 서면에 의한 승낙 없이 제3자에게 공개하여서는 아니 된다.

제14조(기타부속합의)

- ① 양도인과 양수인은 본 계약의 내용을 보충하거나, 이 계약에서 정하지 아니한 사항을 규정하기 위하여 부속합의서를 작성할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 부속 합의는 본 계약의 내용과 배치되거나 위반하지 않는 범위 내에서 유효하다.
- ③ 제1항에 따른 부속합의서가 작성된 경우, 본 계약서에 첨부한다.

제15조(계약의 해석 및 보완)

본 계약서에서 명시되어 있지 아니하거나 해석상 이견이 있을 경우는 저작권법, 민법 등을 준용하고 사회 통념과 조리에 맞게 해결한다.

제16조(계약 효력 발생일)

본 계약의 효력은 계약 체결일로부터 발생한다.

※ 첨부서류: _____ (기재가 없을 경우 생략하는 것으로 간주)

※ 다음 쪽 서명란 포함

양도인과 양수인은
위 1 내지 4쪽의 계약 내용을 직접 확인하였고
내용에 모두 동의하며,
본인의 진정한 의사로 아래에 서명/날인합니다.

년 월 일

양도인

성명: _____ (서명 또는 인)

생년월일: _____

주소: _____

양수인

성명: _____ (서명 또는 인)

생년월일: _____

주소: _____

-----이상 5쪽. 끝-----

* 첨부서류를 제외한 공란 기재는 효력이 없습니다.

공공저작물 자유이용허락 동의서

1. 저작자 표시

기관(개인)명:

생년월일:

주 소:

2. 저작물 표시

저작물명:

상세정보:

3. 저작재산권 이용허락 동의

본 기관(개인)명은 저작물명의 민간제공을 통해 이용자가 자유롭게 이용할 수 있도록 해당 기관명의 저작재산권 (☐ 복제권, ☐ 공연권, ☐ 공중송신권, ☐ 전시권, ☐ 배포권, ☐ 대여권, ☐ 2차적저작물작성권) 이용허락에 동의한다.

4. 공공누리 적용 동의

본 기관(개인)명은 저작물명 이용허락에 동의함으로써 공공저작물의 자유이용 활성화를 위한 공공누리(☐ 제1유형, ☐ 제2유형, ☐ 제3유형, ☐ 제4유형)를 적용하여 제공하는데 동의한다.

5. 동일성유지권 행사 제한에 관한 동의

본 기관(개인)명은 저작물명에 대한 공공누리 ‘변경가능’ 조건에 따라, 연구결과 또는 명예의 심각한 훼손 등 특별한 사정이 없는 한 이용자가 저작물의 본질적인 부분을 변경하여 이용하는 것에 대하여 동일성유지권을 행사하지 않기로 하는 것에 동의한다.

※ 변경 이용이 가능한 공공누리 제1, 2유형 적용에 동의한 경우에 해당

6. 개인정보 제공 동의 및 활용 동의

가. 수집하는 개인정보의 항목: 성명, 소속, 주소 등의 기본 정보

나. 개인정보의 수집 이용목적: 저작재산권 이용허락 등 의사표시 확인

다. 개인정보의 보유, 이용기간: 개인정보 제공 동의서 작성 시부터 사용 목적이 종료되는 때까지 보유

20 년 월 일

저작자: (인 또는 자필서명)

활용기관: 농촌진흥청

초상 이용 동의서

본인은 농촌진흥청을 비롯한 국가와 지방자치단체, 기타 공공기관에서 운영하는 웹사이트 및 기타 간행물 등에 본인의 초상이 도화, 사진, 영상 등의 매체를 통해 복제, 배포, 공중송신, 방송 기타의 방법으로 공개되거나 사용되는 것에 동의하며, 사용된 콘텐츠에 공공누리 제○유형을 적용하여 개방하는 것에 동의합니다.

소 속:

생년월일:

성 명:

(인 또는 자필서명)

연 락 처:

관 계:

년 월 일

[개인정보 제공 동의 및 활용 동의]

- 수집하는 개인정보의 항목: 소속, 성명, 연락처, 관계(만 14세 미만 아동의 경우), 생년월일, 연락처
- 개인정보의 수집 이용목적: 초상 공개·사용 등 의사표시 확인
- 개인정보의 보유, 이용기간: 개인정보 제공 동의서 작성 시부터 사용 목적이 종료되는 때까지 보유

농촌진흥청장 귀하

보안 서약서

본인은 농촌진흥청 지식재산성과심의회의 심사위원으로 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

- 농촌진흥청의 업무상저작물 및 공공저작물의 대외 발표 전 사항을 심사 함에 있어 심사위원으로서, 본 업무가 비밀 사항임을 인지하고, 보안 유지를 성실히 수행한다.
- 이 사항을 누설함은 공정한 심사에 위해가 됨을 명심하고, 심사와 관련된 모든 사항은 타인에게 발설 및 누설·임의 활용하지 아니한다.
- 고의 또는 과실로 해당 사항을 발설 및 누설 또는 활용한 때에는 어떠한 처벌도 감수할 것을 서약한다.

소 속:

생년월일:

성명(한자):

직위(직급):

근무지주소:

자택주소:

성 명:

(인 또는 자필서명)

20 년 월 일

농촌진흥청장 귀하